



CUT: 140512-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0265-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 15 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con CUT 140512-2025, instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 03.07.2025, presentado por el señor **VICTOR HUAMAN PAZO**, identificado con **DNI N° 40900312**, sobre Otorgamiento de Autorización de Uso Temporal de terreno de la faja marginal derecha del río Madre de Dios para Siembra de Cultivos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

SEGUNDO.- Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidos bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

TERCERO.- Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales y las riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, siempre que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces.

CUARTO.- Que, los numerales 16.2 y 16.3 del artículo 16 del citado Reglamento, establece que estas autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad,

Firmado
digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 18/09/2026

Firmado
digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 17/09/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C9F9BAC3

previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.

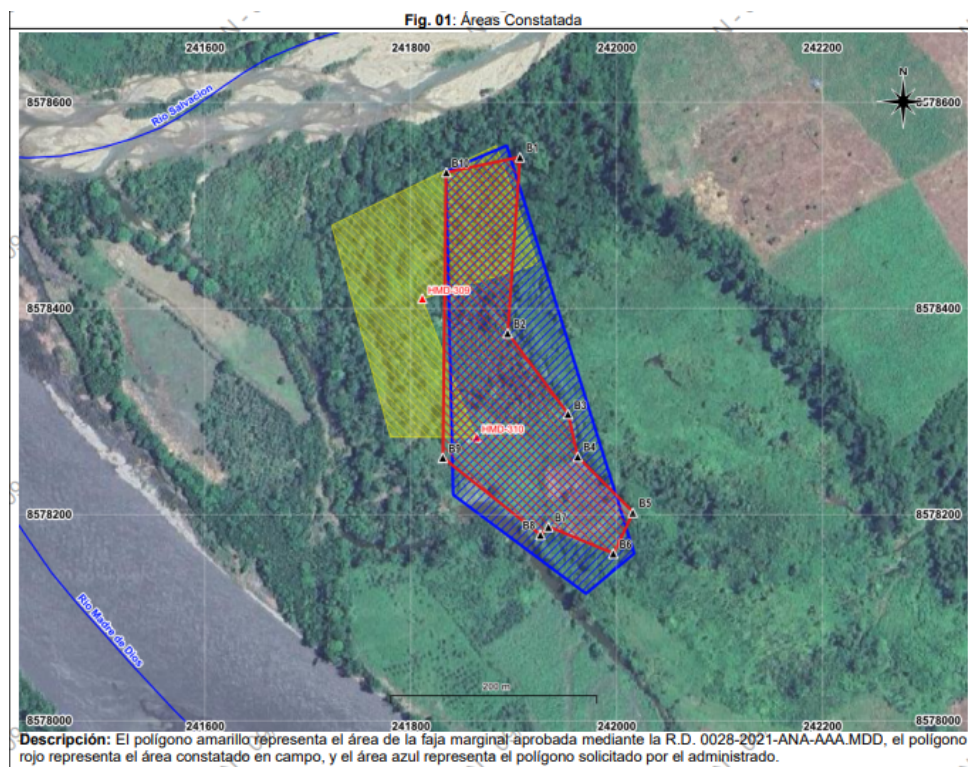
QUINTO.- Que, en este contexto, el administrado, solicitó la Autorización de Uso Temporal de terreno de la faja marginal derecha del río Madre de Dios para Siembra de Cultivos, ubicado en el sector Salvación, distrito de Manu, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, adjuntando la memoria descriptiva del proyecto y plano. Asimismo, persuade del expediente el pago por derecho de trámite.

SEXTO.- Que, mediante CARTA N° 0377-2025-ANA-AAA.MDD, debidamente notificada a la administrada en fecha 18.06.2026, el área técnica de esta autoridad administrativa del agua comunica a la administrada, lo siguiente: *“La OPINION FAVORABLE emitida por la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios del Gobierno Regional de Madre de Dios mediante la Agencia Agraria de Manu con CARTA N° 011-2025-GOREMAD-GRDE-DRA/AAM, de fecha 02.07.2025. **NO señala el plazo de autorización conforme al periodo vegetativo a instalar, señalado en el numeral 16.5 de artículo 16 de la Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA que modifica el artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado con Resolución Jefatural 332-2016-ANA**”.* En ese sentido, se le otorga un plazo de diez (10) días hábiles, para realizar el levantamiento de observaciones advertidas.

SEPTIMO.- Que, mediante la CARTA N° 02-2026-V.P.Q. de fecha 02.07.2026, el administrado cumplió con presentar el levantamiento de las observaciones dentro del plazo otorgado, adjuntando la CARTA N° 011-2025-GOREMAD-GRDE-DRA/AAM de fecha 02.07.2025, emitido por la Agencia Agraria Manu de la Dirección Regional de Agricultura – Madre de Dios, para su posterior evaluación por el área técnica de la autoridad administrativa del agua Madre de Dios.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0167-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 07.07.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: **i)** Del análisis de la información técnica y de la verificación en campo, conforme se aprecia en la imagen precedente, se advierte que el polígono solicitado por el administrado no guarda correspondencia con el área efectivamente constatada en campo, evidenciándose inconsistencias en su ubicación y configuración. Asimismo, se verifica que una parte del área solicitada se ubica fuera del ámbito de la faja marginal aprobada mediante la Resolución Directoral N.° 0028-2021-ANAAAA.MDD. De igual manera, algunos de los vértices propuestos se localizan próximos al límite superior de la ribera, condición que resulta incompatible con la finalidad de protección y conservación de los bienes naturales asociados al recurso hídrico prevista en la Ley de Recursos Hídricos. **ii)** Si bien el tramo contiguo no cuenta con delimitación de faja marginal aprobada, de la evaluación de los antecedentes técnicos que sustentaron la Resolución Directoral N° 0028-2021-ANA-AAA.MDD, así como del análisis de las características geomorfológicas y de la información obtenida durante la inspección de campo, se determina que una parte significativa del área solicitada se ubica fuera de los bienes naturales asociados al río Madre de Dios. En consecuencia, dicha superficie no constituye un bien de dominio público hidráulico susceptible de autorización de uso temporal conforme al artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA; por tanto, esta Autoridad Administrativa del Agua carece de competencia para autorizar el uso solicitado respecto de dicha área, correspondiendo declarar la improcedencia de la solicitud **iii)** En consecuencia, esta área técnica considera que la solicitud de autorización de uso temporal de terreno de la faja marginal derecha del río Madre de Dios, para siembra de cultivos, ubicado en el sector Salvación, distrito de Manu, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, presentado por el señor Víctor Huamán Pazo, debe ser declarada IMPROCEDENTE, por las razones descritas en los párrafos precedentes del presente informe técnico.





NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0134-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 09.09.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó respecto al presente procedimiento y considerando la valoración efectuada por el Área Técnica, respecto a la solicitud principal del administrado, sobre autorización de Uso Temporal de terreno de la faja marginal derecha del cauce del rio Madre de Dios para Siembra de Cultivos, se observa que de la evaluación técnica realizada se determinó que parte del área solicitada para la autorización de uso temporal se ubica fuera del ámbito de la faja marginal del río Madre de Dios y que algunos de sus vértices se encuentran próximos al límite superior de la ribera, situación que resulta incompatible con la finalidad de protección y conservación de los bienes naturales asociados al recurso hídrico, por lo que corresponde declarar improcedente la petición del administrado.

DECIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el señor **VICTOR HUAMAN PAZO**, identificado con **DNI N° 40900312**, sobre Otorgamiento de Autorización de Uso Temporal de terreno de la faja marginal derecha del rio Madre de Dios para Siembra de Cultivos, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Víctor Huamán Pazo mediante notificación electrónica; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C9F9BAC3

Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C9F9BAC3